

[예상][09.06-2]무효확인소송에서 가처분의 준용 여부와 예방적 금지 성격의 가처분 허용 여부

【문제 9.6】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 공장에 대하여 "토양환경보전법" 위반을 사유로 사용중지 명령을 내렸다. 甲은 해당 처분이 처분 권한이 없는 자에 의해 행해진 것으로서 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 소송 계속 중 甲은 공장 가동이 중단될 경우 거래처와의 계약 위반으로 인해 회복하기 어려운 막대한 손해가 발생할 것을 우려하여, 판결 확정 시까지 처분의 효력을 멈춰달라는 가구제 수단을 강구하고 있다. 한편, 인근 주민 乙은 행정청 A가 甲에게 내린 사용중지 명령에 대하여 무효확인소송을 제기하면서, 행정청 A가 향후 해당 부지에 대하여 내릴지도 모를 다른 완화된 처분을 미리 금지해달라는 가처분을 신청하고자 한다.

(물음 2) 무효확인소송에서 민사소송법상 가처분 규정이 준용될 수 있는지에 관한 판례의 입장을 기술하고, 乙이 신청하려는 예방적 금지 성격의 가처분이 허용되는지 답하라.